



POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

CollectPay S.A.S.

Collectpay S.A.S. sociedad identificada con NIT. 901.106.562-2, (en adelante, “**COLLECTPAY**”), es una compañía respetuosa de los datos personales que le suministran sus actuales y potenciales clientes, trabajadores, candidatos, aliados comerciales, proveedores, y posibles interesados en los servicios de COLLECTPAY y por eso, ha implementado esta Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales (en adelante, la “**Política**”) donde te contamos qué Datos Personales tratamos, para qué los tratamos, cuáles son tus derechos como Titular de Datos Personales y los mecanismos que tienes para ejercerlos.

La utilización de la Plataforma: se refiere al software as a service (Saas) a través del cual se prestan los Servicios, software y/o Servicios de COLLECTPAY, la celebración de contratos de trabajo, alianzas comerciales o de prestación de los Servicios, y/o la aceptación expresa e inequívoca de los términos y condiciones y la Política, implica que aceptas que tratemos tus Datos Personales de acuerdo con lo establecido en esta Política.

¿Cómo puedes entender mejor esta Política?

1. DEFINICIONES.

Para que puedas entender mejor la Política, te contamos qué significa cada palabra que usamos a lo largo de este documento.

“**Autorización**”: es el consentimiento previo, expreso e informado que nos das, para tratar tus Datos Personales.

“**Base de Datos**”: es el conjunto organizado de Datos Personales que son objeto de Tratamiento.

“**Consulta**”: es la solicitud que tú como Titular realizas para conocer la información que tenemos sobre ti en nuestras Bases de Datos.

“**Datos Anonimizados**”: son los datos que no te identifican de manera personal y que pueden utilizarse por COLLECTPAY para análisis estadísticos o agregados.

“**Dato Personal**”: es cualquier información que sirva para identificarte.

“**Dato Personal privado**”: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para ti como Titular.

“**Dato Personal Semiprivado**”: es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesarte no sólo a ti (Titular) sino a cierto sector o grupo de personas, o a la sociedad en general. Por ejemplo, datos financieros, crediticios, de la actividad comercial o de servicios, de seguridad social, etc.

“**Dato Público**”: es el dato calificado como tal por la ley y todos aquellos que no sean semiprivados, privados o sensibles.

“**Dato Sensible**”: es el dato que afecta tu intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo, datos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o



filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, como la huella dactilar, entre otros.

“Encargado del Tratamiento”: es la persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza el Tratamiento de Datos Personales, a partir de las instrucciones que le da el Responsable del Tratamiento. COLLECTPAY podrá contratar a ciertas personas o empresas para que actúen como Encargados del Tratamiento de tus Datos personales.

“Finalidad”: es el propósito para el cual COLLECTPAY tratará tus Datos Personales.

“Fuente”: es la persona, entidad u organización que recibe o conoce Datos Personales de Titulares en virtud de una relación comercial o de cualquier otra índole, y que suministra estos datos a un Operador de información, que a su vez los entrega al Titular.

“Operador”: es la persona, entidad u organización que recibe de la Fuente Datos Personales sobre varios Titulares, los administra y los pone en conocimiento de los Titulares bajo los parámetros de la Ley 1266 de 2008 y otras normas complementarias.

“Plataforma”: se refiere al software as a service (Saas) a través del cual se prestan los Servicios.

“Reclamo”: es la solicitud que hagas para ejercer tus derechos relacionados con tus Datos Personales.

“Responsable del Tratamiento”: es la persona natural o jurídica, pública o privada que decide sobre el Tratamiento de los Datos Personales, es decir quien determina la finalidad. En este caso, el Responsable de tus Datos Personales es COLLECTPAY.

“Requisito de Procedibilidad”: es el paso previo que debes realizar antes de interponer una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Este consiste en una reclamación directa al Encargado o Responsable de tus Datos Personales.

“Servicios”: COLLECTPAY es un servicio prestado bajo la modalidad de Software as a Service (SaaS), accesible en la nube mediante conexión a internet. A través de esta Plataforma, la Compañía permite a los Clientes gestionar de manera automatizada sus procesos de recaudo de cartera, facilitando la subida, validación y trazabilidad de Títulos Valores y documentos relacionados, la creación de flujos de comunicación con deudores, y el monitoreo de pagos. La Plataforma está dirigida exclusivamente a relaciones comerciales o profesionales válidas, y su uso se limita a obligaciones derivadas de dichas relaciones. Los Usuarios acceden a la Plataforma mediante credenciales autorizadas, sin necesidad de instalación local.

“Titular”: eres tú, la persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento.

“Tratamiento”: es cualquier operación que realicemos sobre tus Datos Personales como la recolección, el almacenamiento, procesamiento, análisis, uso, circulación, transferencia, transmisión, actualización, corrección o supresión de los Datos Personales, entre otros. El Tratamiento puede ser nacional (dentro de Colombia) o internacional (fuera de Colombia).

“Transmisión”: es la entrega de los Datos Personales a un Encargado del Tratamiento para que realice Tratamiento sobre los Datos Personales, de acuerdo a las instrucciones que le dé el Responsable del Tratamiento dentro o fuera del territorio de la República de Colombia.

“Transferencia”: es la entrega de los Datos Personales para que otro Responsable del Tratamiento realice Tratamiento sobre los Datos personales de manera autónoma, dentro o fuera del territorio de la República de Colombia.

2. ALCANCE.

Esta Política aplica para todos los Datos Personales en poder de COLLECTPAY quien actúa en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales.

3. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El Tratamiento de Datos Personales los haremos de acuerdo con los principios contenidos en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, y las normas que las actualicen o modifiquen, los cuales se resumen a continuación:

- **Finalidad:** el Tratamiento debe tener un propósito legal de acuerdo con la Constitución y la ley el cual debemos informarte.
- **Necesidad y razonabilidad:** los Datos Personales que tenga COLLECTPAY deben ser los necesarios para cumplir las finalidades del Tratamiento.
- **Temporalidad:** el tiempo durante el cual tratemos los Datos Personales debe ser el necesario para alcanzar la finalidad para la cual los hemos recolectado.
- **Libertad:** el Tratamiento de los Datos Personales sólo podemos realizarlo con tu autorización previa, expresa e informada. Los Datos Personales que recolectemos no podrán ser obtenidos o divulgados sin tu previa autorización, o sin un mandato legal o judicial.
- **Veracidad:** la información sujeta a Tratamiento debe ser cierta, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No daremos tratamiento a datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
- **Transparencia:** debemos garantizarte el derecho a obtener de COLLECTPAY, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de tus Datos Personales en las Bases de Datos de COLLECTPAY.
- **Acceso y circulación restringida:** los Datos Personales que no son públicos, sólo serán tratados por las personas que necesiten hacerlo para cumplir con la finalidad.
- **Seguridad:** El Responsable y Encargado del Tratamiento de los Datos Personales debe cumplir con todas las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para dar seguridad a los Datos Personales evitando su modificación, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- **Confidencialidad:** todas las personas que intervengan en el Tratamiento de Datos Personales que no tengan la naturaleza de públicos, deben garantizar la reserva de la información
- **No discriminación:** no realizaremos ningún acto de discriminación por los Datos Personales recaudados.
- **Reparación:** es nuestra obligación indemnizar los perjuicios causados por las posibles fallas en el Tratamiento de Datos Personales.
- **Limitación en la recolección:** sólo recolectaremos los Datos Personales que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Tratamiento.

4. ¿CUÁNDO RECOLECTAMOS TUS DATOS PERSONALES Y QUÉ DATOS PERSONALES RECOLECTAMOS?

4.1. Recolección de Datos. COLLECTPAY recolecta Datos Personales de los Titulares en los siguientes casos:

- Cuando los Titulares adquieren y usan el Servicio de COLLECTPAY.
- Cuando los usuarios de la Plataforma comparten los datos dentro de esta para su utilización.



- Cuando algún aliado nos transfiere los Datos Personales de los Titulares.
- Cuando los Titulares brindan Datos Personales de forma voluntaria, por ejemplo, al diligenciar formularios de COLLECTPAY, ya sean estos físicos o en medio digitales.
- Cuando los Titulares están interesados en formar parte del equipo de COLLECTPAY y mandan su hoja de vida o se someten a un proceso de selección.
- Cuando vas a celebrar un contrato de cualquier tipo con COLLECTPAY, por ejemplo, laboral, de prestación de servicios, de alianza comercial, de sociedad, proveedor de servicios, suministro, mandato o cualquier otro tipo.
- No se recolectan datos sensibles, y no se reciben datos personales a través de aliados ni terceros.

Los datos personales se obtienen a través de los siguientes canales:

- Cuando los Titulares adquieren y usan el Servicio de COLLECTPAY, ya sea como Clientes o como Usuarios habilitados por estos.
- Cuando los Titulares proporcionan voluntariamente sus datos al registrarse en COLLECTPAY, diligenciar formularios o interactuar con la plataforma.
- Cuando los administradores designados por los Clientes proporcionan la información de los Usuarios, como nombre y número de contacto, con el fin de habilitar el acceso al Servicio.
- Cuando los Usuarios interactúan dentro de COLLECTPAY, por medio del uso de sus funcionalidades conversacionales o del desarrollo de actividades.
- Cuando los Titulares se comunican con la Compañía a través de canales de atención como correo electrónico.

4.2. Información recolectada: COLLECTPAY podrá pedirte o recolectar, salvo las excepciones relacionadas con datos sensibles o datos de niños, niñas y adolescentes, los datos que sean necesarios para cumplir la finalidad, los cuales son –entre otros- los siguientes:

- **Datos que recolectamos de todos los Titulares:** Nombre y apellidos, nacionalidad, edad, número de identificación y fotocopia del documento de identidad, fecha y lugar de nacimiento, dirección de correspondencia y ciudad de domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, Datos Personales que COLLECTPAY reciba de terceros entre ellos centrales de información financiera, comercial y crediticia y Operadores de información de seguridad social autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social (Operadores de información de la PILA), entre otros y, cualquier otro Dato Personal que fuere necesario para lograr las finalidades descritas en la Política;
- **Datos que recolectamos de los empleados, exempleados y aspirantes de COLLECTPAY:** Adicional a los datos mencionados en “datos que recolectamos de todos los Titulares”, también recolectaremos estado civil, tarjeta profesional, historial laboral, clínica o de salud, académica y patrimonial, referencias laborales y personales, historia clínica ocupacional, lugar de trabajo cargo o profesión del Titular, hoja de vida, certificado de afiliaciones a la EPS, fondo de pensiones y cesantías, número y entidad financiera donde el Titular tenga cuenta bancaria, datos de contacto en caso de emergencia, incluido nombre y parentesco, datos familiares como nombre, edad y número de menores de edad y adolescentes a su cargo en primer grado de consanguinidad, información laboral de su cónyuge o compañero permanente y de sus parientes, registro fotográfico, y cualquier otro dato que fuere necesario para lograr las finalidades descritas en la Política;
- **Datos que recolectamos de nuestros aliados y proveedores:** Adicional a los datos mencionados en “datos que recolectamos de todos los Titulares”, también recolectaremos datos del representante legal, información financiera y comercial, información legal y corporativa, información técnica o de plataforma, datos de sus

trabajadores o colaboradores con los que COLLECTPAY tenga contacto, y, cualquier otro dato que fuere necesario para lograr las finalidades descritas en la Política y una adecuada prestación de los Servicios;

- **Datos que recolectamos de nuestros clientes y usuarios de la Plataforma y los Servicios:** Adicional a los datos mencionados en “datos que recolectamos de todos los Titulares”, también recolectaremos: NIT, nombre o razón social, logos, dirección de las sedes, datos del contacto comercial, datos del representante legal, actividad comercial, número de empleados, número de transacciones en desarrollo de su actividad comercial, historial de navegación en la Plataforma, información relacionada con la operación, y, cualquier otro dato que fuere necesario para lograr las finalidades del Servicio y las descritas en la presente Política;
- **Datos de carácter sensible y su tratamiento.** Teniendo en cuenta las características de nuestro Servicio, COLLECTPAY no requiere realizar el Tratamiento de Datos Sensibles. COLLECTPAY sólo recopilará y tratará Datos Sensibles en los casos permitidos por la ley. En estos casos, te informaremos que no estás obligado a suministrar Datos Sensibles o a autorizar su Tratamiento. Si no estuvieras en disposición de autorizar el Tratamiento de tus Datos Sensibles, COLLECTPAY, no podrá continuar con el proceso de validación de identidad, y por ende le será imposible continuar con la prestación de los Servicios, si esto sucede, te lo comunicaremos oportunamente. Si nos das tu autorización para tratar tus Datos Sensibles, los recopilaremos y trataremos únicamente para las finalidades descritas en esta Política.
- **Datos personales relacionados con menores de edad.** COLLECTPAY usará, almacenará y realizará tratamiento de Datos Personales de menores de edad, con la única finalidad de planear y realizar actividades relacionadas con el bienestar personal y familiar de los trabajadores. Sin embargo, a los servicios de COLLECTPAY únicamente podrán acceder mayores de edad.
- **Datos de imagen.** Con el hecho de participar en cualquier videoconferencia o evento patrocinado por COLLECTPAY, aceptas y autorizas que tus nombres e imágenes aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con fines promocionales o comerciales que COLLECTPAY desee hacer durante el término de 50 años, sin que ello implique la obligación de remunerar o compensar tu participación. Con la aceptación de esta Política renuncias a cualquier reclamo ante COLLECTPAY por derechos de imagen.
- **Datos de Pago.** En los casos en que se efectúen pagos a través de la Plataforma, COLLECTPAY no almacena información financiera sensible como números de tarjetas de crédito o débito.

5. ¿PARA QUÉ RECOLECTAMOS TUS DATOS PERSONALES?

- **Generalidades de la Finalidad.** COLLECTPAY realizará el Tratamiento de los Datos Personales de acuerdo con las condiciones establecidas por el Titular para el desarrollo de su actividad económica. En general, COLLECTPAY recolectará, almacenará, organizará, circulará, usará, transmitirá y transferirá los Datos Personales de acuerdo con las finalidades que se establecen a continuación:
- **Finalidades comunes a todos los Titulares:** Cumplir con el objeto social de COLLECTPAY; conservar y administrar la información de la relación laboral, civil o comercial de los Titulares; dar cumplimiento a los deberes legales, contables, comerciales y regulatorios que le aplican a COLLECTPAY; acceder, recolectar y procesar los datos personales que COLLECTPAY reciba de terceros, entre ellos centrales de información financiera, comercial y crediticia y Operadores de información, entre ellos operadores de seguridad social autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social (Operadores de Información del PILA) y centrales de información crediticia; controlar y preservar la seguridad de las personas, bienes e información

de COLLECTPAY, así como para garantizar la efectividad y seguridad de las transacciones y operaciones que se lleven a cabo en la Plataforma de COLLECTPAY; cumplir el objeto de la relación laboral, comercial o civil que COLLECTPAY tenga con los Titulares; administrar el sitio web de COLLECTPAY para que los clientes y/o usuarios puedan navegar e identificar los diferentes planes de uso de la Plataforma y descuentos o promociones; alojar los Datos Personales del Titular en los servidores de COLLECTPAY cuando la información deba ser revelada para cumplir con leyes, regulaciones o procesos legales, para detener o prevenir fraudes, ataques a la seguridad de COLLECTPAY o de otros, así como para prevenir problemas técnicos o proteger los derechos de otros; verificar referencias de los Titulares en las Bases de Datos; prevenir y constatar la comisión de delitos o conductas delictivas por parte de los Titulares, para lo cual se podrán consultar distintas bases de datos, listas restrictivas nacionales e internacionales y fuentes, tales como bases de datos de la Policía Nacional, Contraloría, Interpol, FBI, OFAC, entre otras, así como las redes sociales correspondientes; cumplir con las regulaciones de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo; mantener comunicación directa con los Titulares para temas relacionados con su situación laboral, civil o comercial y para efectos contractuales, informativos y comerciales; la realización de análisis estadísticos, comerciales, financieros, sociales, administrativos o técnicos; compartir la información con autoridades gubernamentales o entidades reguladoras según lo requiera la ley aplicable o de acuerdo con una orden administrativa, de un tribunal o similar; comprobación y verificación de la identidad y antecedentes penales, disciplinarios, financieros y crediticios de los Titulares; transmitir, transferir y suministrar la información y los Datos Personales de los Titulares a la casa matriz en caso que se llegue a constituir una figura de Grupo Empresarial, y demás empresas del grupo empresarial de COLLECTPAY si lo hubiere, con el fin de que estas almacenen, consulten o actúen como Encargados o Responsables de los Datos Personales según el caso; contactar al Titular a través de internet o de llamadas telefónicas, correspondencia física y telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, Messenger o cualquier otra red social y/o plataforma de videoconferencia con el fin del desarrollo contractual; transmitir, transferir y suministrar la información y Datos Personales de los Titulares a aliados comerciales o a otras sociedades o personas nacionales y/o internacionales que COLLECTPAY encargue para realizar el Tratamiento de la información y cumplir con las finalidades descritas en esta Política y el objeto de la relación comercial o civil con los Titulares, o para que dichos terceros asuman la posición de Responsables; realizar actividades de mercadeo, como lo son estudios de mercado, y realizar actos de promoción de servicios, encuestas de satisfacción sobre los servicios prestados, entre otros conceptos similares; transmitir, transferir y suministrar la información y Datos Personales de los Titulares a terceros nacionales o internacionales, en aquellos casos en que COLLECTPAY tenga el interés de comercializar en cualquier forma los Datos Personales como un activo de naturaleza comercial; atender Consultas, peticiones, solicitudes, acciones y Reclamos, hechas por el Titular; transmitir, transferir y suministrar la información y Datos Personales de los Titulares a aquellos terceros Encargados o Responsables del Tratamiento, en aquellos casos en que se presente sustitución patronal o en aquellos casos en que COLLECTPAY ceda su posición contractual, o cuando sea parte de un proceso de adquisición o integración empresarial; realizar invitaciones a eventos; los Datos Personales podrán ser utilizados, entre otros, como prueba en cualquier tipo de proceso;

- **Finalidades para las cuales tratamos los Datos Personales de los empleados, exempleados y aspirantes de COLLECTPAY:** Adicional a las finalidades mencionadas en “Finalidades comunes a todos los Titulares, se tratarán para proteger la salud de los trabajadores y contratistas de COLLECTPAY; verificar conflictos de intereses, así como inhabilidades o incompatibilidades; seleccionar personal, administrar contrataciones, manejar las relaciones laborales y sociales y otorgar beneficios a sus trabajadores por sí mismo o a través de terceros, así como permitir el acceso de los trabajadores a los recursos informáticos de COLLECTPAY; llevar un registro de las sanciones disciplinarias impuestas a contratistas y empleados de COLLECTPAY; para realizar aportes al sistema general de la seguridad social;

transmitir, transferir y suministrar la información y Datos Personales de los Titulares a terceros, con el fin de dar referencias laborales y/o profesionales sobre los Titulares; evaluar y desarrollar procesos de selección y su histórico; entre otros.

- **Finalidades para las cuales tratamos los Datos Personales de nuestros proveedores y aliados:** Adicional a las finalidades mencionadas en “Finalidades comunes a todos los Titulares”, los Datos Personales se tratarán para realizar reportes ante las bases de datos de Operadores de información crediticia y de naturaleza comercial; para dar referencias comerciales; para gestionar el pago de sumas remuneradas, comisiones, descuentos y retenciones de naturaleza tributaria o parafiscal; para el envío de facturas; para emitir constancias contractuales o comerciales; realizar procesos de debida diligencia para evaluar la idoneidad, el riesgo y el cumplimiento normativo del proveedor o aliado antes y durante la relación comercial; para administrar y controlar el acceso a las instalaciones físicas o a los sistemas de información de la Sociedad, cuando sea estrictamente necesario para la ejecución de las labores, garantizando la seguridad de la información; para emitir las constancias contractuales o comerciales que sean solicitadas; para atender requerimientos de información de autoridades competentes, así como para el soporte en procesos de auditoría o la defensa en caso de litigios.
- **Finalidades para las cuales tratamos los Datos Personales de nuestros clientes y usuarios:** Los Datos Personales serán usados para cumplir con la propuesta de valor y el nivel de servicio ofrecido a cada cliente y usuarios; transmitir, transferir y suministrar, a título gratuito u oneroso, la información y Datos Personales de los Titulares a aliados comerciales nacionales y/o internacionales para que estos contacten a los Titulares para ofrecerles sus servicios, información o servicios que a juicio de COLLECTPAY puedan ser de interés del Titular; mejorar servicios, y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente o por existir con COLLECTPAY, así como evaluar la necesidad de nuevos servicios y productos para nuestros clientes; contactar al Titular a través de Whatsapp, correo electrónico y/o cualquier otro medio de contacto para el envío de cuentas de cobro o facturas y estados de cuenta en relación con las obligaciones derivadas del contrato celebrado con COLLECTPAY; para ejecutar acciones de perfilamiento comercial, prospección, analítica, identificación de tendencias de mercadeo, definición de patrones, con o sin uso de herramientas de inteligencia artificial, entre otros métodos de aprovechamiento de datos con el propósito de mejorar los Servicios; definir perfiles de consumo de los clientes, con el fin de realizar análisis estadísticos o mejorar los procesos de mercadeo de los servicios de COLLECTPAY; para realizar estudios y estrategias de mercadeo y publicidad; para realizar labores de mercadeo y remitir publicidad de COLLECTPAY y/o de terceros aliados comerciales; para optimizar las funcionalidades de la Plataforma; para gestiones de cobranza o remuneración; para validar la información del Titular en listas restrictivas a través de herramientas de validación de identidad; informar sobre el alcance y características de los Servicios de COLLECTPAY, soluciones nuevas y existentes, así como evaluar la necesidad de nuevos servicios y productos para nuestros clientes; y personalizar la experiencia del cliente según el perfil de cada departamento o área de la organización.
- **Transmisión y Transferencia de Datos Personales:** COLLECTPAY podrá transferir o transmitir Datos Personales a uno o varios Encargados o Responsables ubicados dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tú nos autorices para esto, o cuando la ley o un mandato administrativo o judicial nos lo ordene. Con la aceptación de esta Política nos autorizas a transferir o transmitir tus Datos Personales a nuestros aliados, proveedores, a la sociedad matriz si la hubiere o prestadores de servicios computacionales en la nube únicamente para las Finalidades establecidas en esta Política. Es importante aclararte, que en caso de que COLLECTPAY transmita tus datos a terceros, aquellos tratarán tus Datos Personales de acuerdo a esta Política, pero si transferimos tus Datos Personales, tus Datos Personales se tratarán de conformidad con su política de protección de datos del nuevo Responsable.

6. ¿QUÉ SUCEDE CON LA AUTORIZACIÓN QUE NOS DAS PARA TRATAR TUS DATOS SENSIBLES O SI VAMOS A USAR TUS DATOS PERSONALES PARA OTRA FINALIDAD?

- **Autorización para el Tratamiento de Datos Sensibles:** Cuando COLLECTPAY recolecte Datos Sensibles o de menores de edad se deben cumplir los siguientes requisitos:
 - Tu Autorización debe ser explícita;
 - Te informaremos que no estás obligado a autorizar el Tratamiento de dicha información.
 - Te informaremos de forma explícita y previa qué Datos Sensibles vamos a tratar y la Finalidad del Tratamiento;
- **Autorización para nuevos usos o finalidades:** COLLECTPAY solicitará tu Autorización para nuevos usos de tus Datos Personales, para lo cual publicaremos los cambios en la Política en nuestra Plataforma o en cualquier medio que estimemos conveniente, y te notificaremos sobre el cambio. En caso de que no estés de acuerdo con las nuevas Finalidades, podrás revocar la Autorización y suprimiremos tus Datos Personales, en caso de que no tengamos ningún deber legal de conservarlos.
- **Abstención de toma de Datos referidos a antecedentes penales.** COLLECTPAY únicamente tratará tus Datos Personales que tengan que ver con los antecedentes penales con el único y exclusivo fin de garantizar legalidad de sus operaciones, la seguridad de COLLECTPAY y de sus grupos de interés, y para prevenir fraude y operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

7. ¿QUÉ SON LAS “COOKIES” Y PARA QUE LAS USAMOS?

- **Cookies.** Una cookie es un fichero (archivo) inofensivo que se descarga en tu dispositivo al acceder a determinadas páginas web. Las cookies nos permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos y tendencias de navegación de un usuario o de su equipo de cómputo. COLLECTPAY utiliza cookies propias y de terceros.
- **Información que almacenan las cookies.** Las cookies almacenan información de carácter técnico, como, por ejemplo, preferencias personales, personalización de contenidos, información que has llenado previamente en un formulario para evitar que la tengas que volver a llenar, tus interacciones con nuestra Plataforma, entre otra información que nos permite recordarte.
- **Finalidades para las cuáles utilizamos la información recolectada a través de cookies.** COLLECTPAY utiliza cookies para brindarte un servicio de alto valor agregado pues guarda tus preferencias, la forma, tiempo y modo en que utilizas nuestra Plataforma, así como toda la información que pueda ser de utilidad para realizar seguimiento a tus hábitos de consumo. También las utilizamos para personalizar tu experiencia de navegación, para generar métricas y analíticas acerca de los visitantes de nuestra Plataforma y reunir información que permita hacer mejoras de contenido y servicios. No recopilaremos datos de número de tarjetas débito o crédito, u otra información de carácter financiero o crediticio. Puedes rechazar el uso de cookies mediante la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber que si lo haces, no realizaremos ningún seguimiento sobre tu información cuando visites nuestra Plataforma, y esta puede no funcionar adecuadamente. Si escoges desactivar las cookies, sólo usaremos una cookie en tu navegador para recordar tu preferencia de no utilizar cookies.

8. ¿QUÉ ESTÁS MANIFESTANDO CUANDO HACES CLICK EN “AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES” DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE COLLECTPAY?

- **Manifestaciones de los Titulares de los Datos Personales.** Al momento de suministrar voluntariamente tus Datos Personales y/o conceder la autorización por escrito y/o hacer clic en “Autorizo el tratamiento de mis Datos Personales”, manifiestas que:
 - Voluntariamente nos suministras tus Datos Personales y nos autorizas expresa e inequívocamente para recolectar tus Datos Personales y cualquier otra información que suministres, y para realizar cualquier otro Tratamiento sobre tus Datos Personales, de acuerdo con lo que señala esta Política.
 - Fuiste informado y entiendes que los Datos Sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Así mismo, que ellos pueden identificarse como los de origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, datos relacionados con el estado de salud, la vida sexual y los datos biométricos.
 - Fuiste informado de que, en caso de recolección de Datos Sensibles, tienes derecho a no entregar los datos solicitados y entiendes y aceptas que en algunos casos, si no nos otorgas la autorización para el Tratamiento de tus Datos Personales, no podremos continuar con la validación de tu identidad, y por ende no podremos prestar nuestros Servicios.
 - Fuiste informado acerca de las finalidades para las cuales se utilizarán tus Datos Personales y Datos Sensibles recolectados, los cuales se encuentran descritos en esta Política.
 - Fuiste informado y comprendes las medidas de seguridad que COLLECTPAY implementa para brindar protección a los Datos Personales que recolecta y, por tanto, aceptas las mismas.
 - Fuiste informado acerca de tus derechos en relación con tus Datos Personales y mecanismos para ejercerlos.
 - Si eres cliente, fuiste informado de que celebrarás o tienes vigente un contrato con COLLECTPAY, y por esto COLLECTPAY necesita estar en permanente contacto contigo y tu derecho a actualizar tus Datos Personales, estará sujeto a que verifiquemos que en realidad tienes acceso al nuevo dato de contacto que nos estás suministrando.

9. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TRATAREMOS TUS DATOS?

- **Término de la Autorización:** Trataremos tus Datos Personales desde que nos otorgas la Autorización, hasta que se termine la finalidad para la cual fueron recolectados los Datos Personales.
- **Archivo de tus Datos Personales:** Los Datos Personales del Titular serán tratados por la Sociedad durante el tiempo que sea razonable y necesario para cumplir con las finalidades expresamente autorizadas en la presente Política.

No obstante lo anterior, y una vez terminada dicha finalidad inicial, la Sociedad podrá conservar los Datos Personales en un archivo seguro por el término que la ley aplicable exija. Dicha conservación se realiza en cumplimiento de deberes legales y contractuales y con el fin de poder atender requerimientos de distintas autoridades, así como para soportar el ejercicio del derecho de defensa ante eventuales reclamaciones.

Durante este tiempo de conservación, la Sociedad mantendrá las medidas de seguridad técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la protección de los datos y restringirá el acceso a los mismos al personal estrictamente necesario. Una vez transcurridos los plazos legales de conservación, se procederá a la supresión segura de los Datos Personales.

10. ¿CÓMO CUIDAMOS TUS DATOS PERSONALES?

- **Medidas de seguridad para la protección de los Datos Personales y otra información:** Las medidas de seguridad con las que cuenta COLLECTPAY buscan proteger los datos de los Titulares para impedir su adulteración, pérdida, usos y accesos no autorizados. COLLECTPAY de forma diligente implementa medidas de protección humanas, administrativas y técnicas que razonablemente están a su alcance, tal y como: la implementación de controles de acceso a los sistemas de información basados en roles y perfiles; el uso de herramientas de seguridad informática como antivirus y firewalls; la suscripción de acuerdos de confidencialidad, entre otros. Mediante esta Política aceptas expresamente estas formas de protección y declaras que las consideras convenientes y suficientes para proteger tus Datos Personales.

Los datos de los Clientes de COLLECTPAY y de los Titulares en general serán almacenados por los proveedores de COLLECTPAY en cualquier país en donde tenga sucursales o proveedores de servicios. Del mismo modo, la Base de Datos será transmitida a nuestros servidores: Amazon Web Services (AWS), mediante el uso de contenedores seguros como AWS S3, y Microsoft Azure, utilizando Azure Blobs como solución de almacenamiento escalable.

Ambas plataformas cuentan con altos estándares internacionales de seguridad, cumplimiento normativo y disponibilidad, asegurando que dichos proveedores cumplen con estándares como ISO/IEC 27001 y otras normativas aplicables para garantizar la protección de los datos. El uso de estos servicios permite mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de nuestros usuarios.

- **Política para la eliminación y/o supresión de Datos Personales:** Una vez cumplida la Finalidad del Tratamiento de tus Datos Personales o cuando el Titular lo solicite directamente a COLLECTPAY, y siempre que no haya un deber u obligación contractual o legal que lo impida, de COLLECTPAY procederá a la supresión o eliminación de tus Datos Personales, conforme a los siguientes parámetros:
 - COLLECTPAY suprimirá o eliminará los Datos Personales del Titular, en caso de que este último: (i) lo solicite de manera libre y voluntaria; (ii) cuando considere que no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; (iii) cuando se haya cumplido el Término de la Autorización de conformidad con lo establecido en esta Política; o (iv) si consideramos que ya no son necesarios para las Finalidades establecidas en esta Política. Para lo anterior, deberá realizar la solicitud de eliminación de sus Datos Personales a través del correo electrónico: hola@collectpay.co.
 - COLLECTPAY evaluará anualmente la información que tiene de los Titulares, y de acuerdo con sus características y su estado, procederá a elegir aquellos datos que considere a su discreción que deben ser suprimidos o eliminados. Para esto, tendrá en cuenta si existen derechos en cabeza de los Titulares que impidan la supresión de los Datos Personales o si existen deberes judiciales, legales, contractuales o constitucionales que impidan la eliminación.
 - COLLECTPAY informará previamente a los Titulares la decisión y el fundamento de la supresión de sus Datos Personales quienes, mediante los canales habilitados, podrán ejercer su derecho a interponer Consultas, peticiones o Reclamos respecto de dicha decisión dentro de los términos establecidos en la normatividad colombiana. Las Consultas, peticiones o Reclamos seguirán los procedimientos establecidos en esta Política. En el evento que no haya Reclamo o petición alguna en relación con la decisión se procederá a la supresión.

- COLLECTPAY elevará las actas y registros que correspondan respecto de los procesos de supresión y eliminación de los Datos Personales de los Titulares, para los efectos de trazabilidad del procedimiento.
- **Confidencialidad, derechos fundamentales y anonimización de los Datos Personales.** COLLECTPAY es respetuoso de los derechos fundamentales a la intimidad, a la libertad de expresión y al buen nombre y honra de los Titulares, razón por la cual, tomará las medidas que considere pertinentes en materia de confidencialidad, tales como las siguientes:
 - Se abstendrá de divulgar parcial o totalmente la información confidencial recibida a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, que no haya sido autorizada previamente.
 - Se abstendrá de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la información confidencial en una forma diferente a la autorizada en la Política.
 - Instruirá a todas aquellas personas que eventualmente tengan acceso a la información confidencial sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que dicha información permanezca con el debido manejo y protegida.
 - El uso de la información confidencial se realizará observando los principios de la ética y buenas prácticas en materia de protección de Datos Personales.
 - COLLECTPAY realizará la anonimización de los Datos Personales de los Titulares, cuando considere que pueden afectar su derecho a la intimidad, buen nombre y honra. En todo caso, COLLECTPAY, a petición de los Titulares y presentándose las razones para ello, realizará la correspondiente anonimización de cualquier Dato Personal.
- **Políticas de veracidad y calidad de la información.** En desarrollo del principio de veracidad y calidad de la información, COLLECTPAY tomará las medidas necesarias para que la información que conste en sus Bases de Datos sea cierta, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Por tal razón, solicita a los Titulares la información que sea necesaria e integral para las Finalidades del Tratamiento respectivo. Igualmente, solicitará los soportes necesarios, para que la información de sus Bases de Datos sea comprobable y cierta. Para los efectos anteriores, COLLECTPAY implementará las siguientes medidas:
 - Tomará todas las medidas para que, en la recolección de la información de los Titulares, se obtenga información completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. En tal sentido, implementará medidas de debida diligencia en los medios de recolección de datos para tales fines.
 - Se abstendrá de realizar el Tratamiento de Datos Personales de los Titulares, con información parcial, incompleta, fraccionada o confusa.
 - Verificará la identidad de los Titulares y de la información que le sea suministrada, solicitando los documentos de acreditación que sean necesarios en cada caso particular, pudiendo solicitar entre otros, los siguientes: Cédula de ciudadanía, RUT, antecedentes judiciales y de policía, historial crediticio, certificaciones de entidades privadas y/o públicas.

11. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS COMO TITULAR Y CÓMO PUEDES EJERCERLOS?

- **Derecho de los Titulares.** Tienes derecho a conocer, actualizar, rectificar tu información, y/o revocar la Autorización para el Tratamiento de tus Datos Personales. Acá te contamos en detalle cuáles son tus derechos:
 - Conocer, actualizar y rectificar tus Datos Personales. Para esto, necesitamos establecer previamente la identificación de la persona que pretende ejercer este derecho para evitar que terceros no autorizados accedan a tus Datos Personales. En caso de que vayas a actualizar tus Datos Personales, primero debemos verificar que tengas acceso a los nuevos Datos Personales que nos vas a

suministrar, de manera que implementaremos un mecanismo que nos permita constatar esto, en caso de que no logremos verificarlos, sólo podrás actualizar uno de tus datos de contacto (correo electrónico, teléfono, cuenta bancaria entre otros). Lo anterior, debido a que necesitamos mantener un canal de comunicación directa contigo, para efectos de cumplir con nuestras obligaciones contractuales y tú con las tuyas

- Solicitar prueba de la Autorización otorgada, salvo que se trate de uno de los casos en los que no es necesaria la autorización, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 1581 de 2012.
 - Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a tus Datos Personales.
 - Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley.
 - Revocar la autorización y/o solicitar la supresión tus Datos Personales.
 - Acceder en forma gratuita a tus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
 - Abstenerse de responder las preguntas sobre Datos Sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes. En este caso, te comunicaremos que no están obligados a proveer la autorización para el Tratamiento de Datos Sensibles o datos de niños, niñas y adolescentes.
 - La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la Autorización no procederá cuando tengas un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos de COLLECTPAY.
- **Procedimiento para ejercer tus derechos.** En caso de que desees ejercer tus derechos, deberás enviar un correo electrónico a hola@collectpay.co el cual será atendido por el área de protección de datos de COLLECTPAY. Dicho correo deberá estar dirigido a Collectpay S.A.S. y se deberá especificar: (i) nombre e identificación del Titular o la persona legitimada; (ii) descripción precisa y completa de los hechos que dan lugar al Reclamo; (iii) pretensiones, (iv) dirección física o electrónica para remitir la respuesta; y (v) documentos y demás pruebas pertinentes que quieras hacer valer.

El procedimiento que seguiremos para dicha comunicación será el siguiente:

- Cuando el Titular de los Datos Personales desee consultar la información que reposa en la Base de Datos, COLLECTPAY responderá la solicitud en un plazo de máximo diez (10) días. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, cuando no podamos atender la Consulta dentro de dicho término, informaremos a los Titulares los motivos de la demora y daremos la fecha en que se atenderá su Consulta, la cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
- Cuando el Titular considere que la información contenida en las Bases de Datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando crean que COLLECTPAY está incumpliendo sus deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante COLLECTPAY, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:
 - El reclamo deberá ir dirigido a Collectpay S.A.S.. con los siguientes datos: (i) identificación de los Titulares, (ii) la descripción de los hechos que dan lugar al Reclamo, (iii) la dirección, (iv) se anexarán los documentos que se quieran hacer valer. Si el Reclamo está incompleto, COLLECTPAY podrá pedir al Titular dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del Reclamo, que lo complete. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el Titular presente la información requerida, entenderemos que el Titular ha desistido del reclamo.
 - En caso de que COLLECTPAY no sea competente para resolver el Reclamo, se lo compartiremos a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informaremos de la situación al Titular.

- o Una vez recibido el Reclamo completo, incluiremos una leyenda que diga "Reclamo en trámite" en el lugar donde esté ubicado el Dato Personal y el motivo del Reclamo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Mantendremos la leyenda hasta que el Reclamo sea decidido.
 - o COLLECTPAY atenderá el Reclamo en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que lo recibió. Cuando no podamos atender el Reclamo dentro de este término, informaremos al Titular los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su Reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. El retiro o supresión de los Datos Personales no procederá cuando exista un deber contractual de permanecer en la Base de Datos de COLLECTPAY.
- **Quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio:** Podrás imponer quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero deberás agotar el trámite de Consulta o Reclamo ante COLLECTPAY primero como Requisito de Procedibilidad.

12. ¿QUÉ DEBERES TIENE COLLECTPAY RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES?

- **Deberes de COLLECTPAY en su calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales.** COLLECTPAY está obligada a cumplir los deberes impuestos por la ley. Por ende, debe obrar de tal forma que cumpla con los siguientes deberes:
 - o Garantizarte, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio de tus derechos mencionados en esta Política.
 - o Tratar tus Datos Personales de acuerdo a los principios establecidos en esta Política.
 - o Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
 - o Actualizar la información cuando sea necesario.
 - o Rectificar tus Datos Personales cuando ello sea procedente.
 - o Suministrar al Encargado del Tratamiento únicamente los Datos Personales cuyo Tratamiento esté previamente autorizado. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
 - o Comunicar de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los Datos Personales que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
 - o Informar de manera oportuna al Encargado del Tratamiento las rectificaciones realizadas sobre los Datos Personales para que éste proceda a realizar los ajustes pertinentes.
 - o Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de tus Datos Personales.
 - o Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
 - o Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
 - o Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

13. ¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN NECESITAS CONOCER?



- **Contacto.** Cualquier duda o información adicional será recibida y tramitada mediante el correo electrónico: hola@collectpay.co
- **Cambios en la política de Tratamiento y protección de Datos Personales.** Cualquier cambio sustancial en la Política, te la comunicaremos oportunamente mediante la publicación de la nueva versión en nuestra Plataforma y solicitaremos tu autorización, a través del mismo medio.

Última actualización: Esta Política se actualizó por última vez el 4 de agosto de 2025.